

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구 · 통 보

제 목	이화마을 사택관리비 분담금 업무처리 부적정
소 관 부 서	태안발전본부 대외협력처 경영지원실 노무팀
구 분	계약관리
내 용	

태안발전본부는 태안발전본부 사택(이하 “이화마을”이라 한다)의 효율적인 관리 및 운영에 필요한 관리비 분담에 관한 기본사항을 규정하기 위해서 한국○○○○○과 ‘태안발전본부 사택(이화마을) 공동관리 협약서’(이하 “협약서”라 한다)를 체결하고 2013년 1월 1일부터 시행하고 있다.

협약서 제7조에 따르면 관리비 분담액은 분기별로 청구하고, 전기·수도 등의 사용료는 해당 월에 청구한다고 되어 있다.

그리고 「공기업·준정부기관 회계기준」 제10조에 따라 작성한 『2017회계연도 기말 결산지침』에 따르면 당기에 속하는 기간수익으로서 회수기일이 도래하지 아니한 미확정채권의 미회수분을 시간의 경과에 따라 결산일까지 회계 상 발생하였다고 보는 수익은 ‘미수수익’으로 회계처리 하여야 한다.

그러나 2013. 1. 1.부터 감사일 현재까지 이화마을 사택 분담금 청구내역을 살펴본 결과, 아래 [표]와 같이 ① 협약서에 매월 발생하는 관리비 분담액의 청구 시기를 명확히 기재하고 있지 않아 청구대상기간 종료 후 최장 3개월이 지나서야 청구하거나, 청구대상기간이 1개월, 2개월, 4개월, 6개월, 1년 등 제각각이었고, ② 발신공문에 명시한 납부기한을 초과하여 입금되었다 하더라도 협약서에 납부

기한 초과 시 지연이자에 대해 명시한 내용이 없어 지연이자를 청구할 수 없었으며,
 ③ 2017년도 11, 12월분 한국○○○○○ 분담금은 2017년도에 속하는 기간수익
 으로서 2017년도에 '미수수익'으로 반영해야 함에도 제대로 회계 처리되지 않는
 등 기간손익이 재무제표에 정확히 반영되지 않았다.

[표] 이화마을 사택 분담금 청구내역('13. 1월 ~ '17. 12월)

(금액단위 : 원)

번 호	청구내역				업금일
	건명	청구금액	청구일	납기	
1	사택 분담금 청구('13.1~2월)	35,908,224	'13.05.30.	'13.06.10.	'13.06.04.
2	사택 분담금 청구('13.3~6월)	68,708,772	'13.08.06.	'13.08.16.	'13.08.14.
3	사택 분담금 청구('13.7월)	15,841,826	'13.09.24.	'13.10.04.	'13.09.27.
4	사택 분담금 청구('13.9~11월)	48,081,275	'13.12.27.	'14.01.03.	'13.12.31.
5	사택 분담금 청구('13.12월)	17,674,008	'14.01.22.	'14.01.29.	'14.01.29.
6	사택 분담금 청구('14.1~2월)	27,164,082	'14.03.31.	'14.04.03.	'14.04.03.
7	사택 분담금 청구('14.3~6월)	64,514,494	'14.08.27.	'14.09.05.	'14.09.02.
8	사택 분담금 청구('14.7~10월)	55,685,696	'14.11.28.	'14.12.05.	'14.12.05.
9	사택 분담금 청구('14.11~12월)	35,584,648	'15.01.14.	'15.01.22.	'15.01.20.
10	사택 분담금 청구('15.1~6월)	111,200,626	'15.07.29.	'15.08.07.	'15.08.06.
11	사택 분담금 청구('15.7~11월)	85,368,288	'16.01.05.	'16.01.07.	'16.01.07.
12	사택 분담금 청구('15.12~'16.10월)	166,085,821	'16.12.26.	'17.01.06.	'16.12.30.
13	사택 분담금 청구('16.11~'17.10월)	161,662,783	'17.12.22.	'17.12.29.	'18.01.09.

※ 자료 : 태안발전본부 대외협력처 경영지원실 노무팀 제출자료, 재구성

관계부서 의견 및 검토 결과

태안발전본부 대외협력처 경영지원실 노무팀은 회계처리가 미흡한 점을 인정
 하면서, 향후 매 청구 시마다 청구서에 지연이자 사항을 우리 회사 기준에 따라
 명시할 예정이라고 하였다.

그러나 청구 시마다 청구서에 지연이자 사항을 명시하는 것보다는, 이화마을
 관리비 분담의 근거인 협약서 해당 조항을 개정하여 분담금 청구시기 및 지연이자

등에 관한 사항을 정확히 명시하는 것이 향후 업무처리의 정확성을 위해서 보다 근본적인 개선방법이라고 판단된다.

조치할 사항

태안발전본부장은 ① ‘태안발전본부 사택(이화마을) 공동관리 협약서’의 제7조 (관리비 분담액 청구)에 분기(월)별 청구시기 및 지연이자 발생 시 처리방법 등을 명시하는 방향으로 개정하는 것을 한국○○○○○과 협의하시고, ② 앞으로 한국 ○○○○○ 사택 분담금의 기간손익이 당기의 수익에 누락되는 등 회계처리가 미흡한 사항이 다시 발생되지 않도록 주의해서 업무를 처리하시기 바랍니다.

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 □□□ □□ 복합발전 시운전 기술지원 협약서
특별약관 일부조항 불합리

소 관 부 서 신성장사업단 해외사업실 O&M사업팀

구 분 계약관리

내 용

우리 회사는 □□□ □□ 380MW 가스복합발전 시운전 기술지원을 위하여 (주)■□■(이하 “■□”라 한다)과 ‘□□□ □□ 복합발전 시운전 기술지원 협약서’ (협약기간: '17. 6. 7. ~ '18. 8. 31., 이하 “시운전 기술지원 협약서”이라 한다)을 체결하였다.

시운전 기술지원 협약서 본문 제7조 제2항에 따르면 ■□는 서부발전이 인정하는 정당한 사유 없이 기술지원대가 지급을 지연시켜서는 안 되며, 지연 시 이에 따른 지연이자를 지급한다고 되어 있고, 같은 협약서 일반약관 제12조 제2항에 따르면 ■□는 불가피한 사유가 없는 한 기성고 확인서 발급일로부터 60일 이내에 그 대가를 지급하며 대금지급 지체 시, 외환은행 자금 대출시 적용되는 연체 이자율의 이자를 가산하여 지급한다고 되어 있다.

그리고 같은 협약서 특별약관 제5조 제3호 지불지연에 따르면 ■□가 서부에게 지불할 금액을 지급기한 경과 후 7일 이내에 지급하지 않을 경우에는 ■□는 지연금액에 대하여 외환은행 자금 대출 시 적용되는 연체 이자율의 이자를 가산하여 서부에게 지급하여야 한다고 되어 있다.

따라서 시운전 기술지원 협약서 상으로는 기술지원대가(대금, 기성고 등)의 지급

기한은 기성고 확인서 발급일(청구일)로부터 60일이지만, 지급기한을 경과하고도 7일까지는 ■■가 우리 회사에 이자를 가산하여 지급할 의무가 없다고 할 수 있다.

실제 시운전 기술지원 협약 체결 이후 현재까지 기술지원대가 청구 및 입금 내역을 검토해 본 결과, 아래 [표]와 같이 지급기한(기성고 확인서 발급일로부터 60일)을 경과하였음에도 특별약관에 따라 연체이자를 부과하지 않은 사례가 발견되었다.

[표] 시운전 기술지원 협약 기술지원대가 청구 및 입금내역('17. 8월 ~ '18. 1월)

(금액단위 : US\$)

번호	청구내역			실제 입금일	청구일 경과일수
	건명	청구금액	청구일		
1	■■■ ■■복합 시운전 용역대가(7월분)	7,775	'17.08.28.	'17.10.20.	53일
2	■■■ ■■복합 시운전 용역대가(8월분)	46,574	'17.09.14.	'17.11.16.	63일
3	■■■ ■■복합 시운전 용역대가(9월분)	106,806	'17.10.18.	'17.12.15.	58일
4	■■■ ■■복합 시운전 용역대가(10월분)	120,581	'17.11.13.	'18.01.15.	63일
5	■■■ ■■복합 시운전 용역대가(11월분)	119,231	'17.12.14.	'18.01.15.	32일
6	■■■ ■■복합 시운전 용역대가(12월분)	124,110	'18.01.10.	-	-

※ 자료 : 신성장사업단 해외사업실 O&M사업팀 제출자료, 재구성

그러나 계약상대자 간 계약대가(대금, 기성고 등) 또는 지체상금의 지급 지연이자 적용기준일에 대해 언급하고 있는 계약관련 법규를 살펴보면, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제15조 제2항 및 같은 법 시행령 제59조에는 기한까지 대가를 지급할 수 없는 경우에 지급기한의 다음날부터 이자를 산출하여야 한다고 되어 있고, 우리 회사 「계약규정」 제61조(지체일수 계산방법)에는 지체상금의 적용기준일은 계약서상의 납기로 하며, 납품기한을 초과하여 납품하는 경우에는 초과한 일수만큼 지체상금을 부과한다고 되어 있으므로 우리 회사와 같은 공기업의 일반적인 계약관계에서는 대가(대금, 기성고 또는 지체상금 등)의 지급기한과 지연이자의 적용기준일이 동일한 것으로 볼 수 있다.

따라서 시운전 기술지원 협약서 특별약관 제5조 제3호의 연체이자율의 적용

시점은 ‘지급기한 경과 후 즉시’로 개정함이 적절할 것으로 판단된다.

관계부서 의견 및 검토 결과

해외사업실 O&M사업팀은 시운전 기술지원 협약서 일반약관 제4조 제3항에 따라 협약관련 조항에 대한 해석은 보다 세부적이고 구체적으로 기술된 내용을 우선으로 하므로 특별약관에 따라 지급기한 경과 후 7일, 즉 청구일로부터 67일까지는 지연이자를 부과하지 않는 것이 적정하며, 협약서 개정을 위해 계약상대자와 협의를 추진한다고 하더라도 협약기간이 '18. 8. 31.까지이므로 그 실익이 크지 않다고 하였다.

앞에서 살펴보았다시피 국가계약법령과 관련사규에 따르면 대가의 지급기한과 대가지급 지연이자의 적용기준을 달리 명시하고 있는 시운전 기술지원 협약서 특별약관의 해당 문구는 합리적이지 않은 것으로 보이나, 실무부서에서 의견을 개진한 바와 같이 협약기간이 6개월 정도 남은 현 시점에서 협약서 개정을 위한 협의는 그 실익이 크지 않다고 판단된다.

조치할 사항

해외사업실장은 향후 해외사업 기술지원 협약서 체결 시 기술지원대가(또는 대금, 기성고 등)의 지급 지연이자 적용기준일을 ‘지급기한 경과 시’로 명시하여 추진하시기 바랍니다.

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의 요 구

제 목 임시계정 회계처리 누락

소 관 부 서 관리처 노무복지팀

구 분 회계관리

내 용

관리처 노무복지팀은 2016년도 연말정산 결과 직원들로부터 추가 징수해야 할 소득세액 13억 9천만 원 중 654,802,496원에 대하여, 추가징수액 일시납으로 인한 직원들의 금전적 부담을 완화하기 위해 직원들로부터 분기별(6, 9, 12월) 분납받기로 결정하고, ‘기타의 유동부채-후생공제금’ 계정과목으로 소득세 전액을 우선 완납하였으며 그 결과 해당 계정에 654,802,496원이 음(-)의 잔액으로 남게 되었다.

한편 2017년도 1분기 결산 시 외부 회계감사인이 ‘기타의 유동부채-후생공제금’ 계정의 음(-)의 잔액을 조치할 것을 지적하였고, 노무복지팀 담당자는 해당 금액을 아래 [표]와 같이 ‘기타의 당좌자산-기타’ 계정으로 임시 조치하였다.

[표] 연말정산 결과 추정세액 회계처리

(차변) 기타의 당좌자산-기타 654,802,496 / (대변) 기타의 유동부채-후생공제금-기타 654,802,496

「공기업·준정부기관 회계기준」 제10조에 따라 작성한 『2017회계연도 기말 결산지침』에 따르면 계정과목이 미확정이나 증빙서를 첨부할 수 있는 경우에 처리하는 ‘기타의 당좌자산’ 계정은 정산 가능한 것은 전액 정산하도록 되어 있다.

따라서 노무복지팀 담당자는 2017년 12월까지 직원들이 분기별로 분납한 금액을 임시 설정한 ‘기타의 당좌자산-기타’ 계정의 금액과 상계하여 정산 완료하였어야 하나, 감사일 현재까지 처리하지 않아 해당 계정에 잔액이 남아있게 되었다.

관계부서 의견 및 검토사항

관리처 노무복지팀은 해당 계정의 잔액을 정산 처리하고, 향후에도 결산지침을 준수하여 회계처리를 정확히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

관리처장은 ① ‘기타의 당좌자산-기타’ 계정의 잔액(654,802,496원)을 정산 처리하고, ② 향후 연말정산 등 노무업무와 관련하여 발생하는 경과계정의 회계 처리를 정확히 하여 결산 시 경과계정에 잔액이 남아있는 일이 없도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.